

ગુજરાત સરકાર

મવિવિ/હકપ/ગધન/૧૩૩/૨૦૨૩
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી
અપીલ અને રિવીઝન ભવન
સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ
નારાયણ બંગ્લોઝની સામે ગોતા
અમદાવાદ
તા. 24/06/2023

વિવાદી :-

પટેલ ભાવેશ કનુભાઈ
રહે. ૨૦, નિલદીપ સોસાયટી, મોટેરા, અમદાવાદના કુ.મુ. તરીકે
ક્લરવ રમેશભાઈ પટેલ
રહે. એ/૩, વિસામો બંગ્લોઝ, કિષ્ના બંગ્લોઝ સામે, મોટેરા.અમદાવાદ

વિરુદ્ધ

- પ્રતિવિવાદી :- (૧) કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગર
(૨) પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગર
(૩) ડાહીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને વજાજી ઝાલાની પત્ની
રહે. ૧૫, સુજના મુવાડા, ગાંધીનગર
(૪) ગલીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને રમેશભાઈ ઠાકોરની પત્ની
રહે. ૫૮૫/૭, માતાવાળો ખાંચો, જી.પી.ઓ, મિરઝાપુર, અમદાવાદ
(૫) ગોવિંદજી જુહાજી ઠાકોર
(૬) જીગર પોપટજી ઉર્ફે બળદેવજી ઠાકોર
બંને રહે. પ્રાંતિયા, તા.ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગર

ગુજરાત જમીન મહેસૂલ નિયમો-૧૯૭૨ ના નિયમ-૧૦૮(૬)(ઓ) હેઠળ ફેરતપાસઅરજી બાબત.

વાદગ્રસ્ત હુકમ	કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૩ નો હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./પ્રાંતિયા/અપીલ/નં.૧૮૫/૨૦૨૨.
વાદગ્રસ્ત જમીન	મોજે.પ્રાંતિયા, તા.ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૮૨, વાદગ્રસ્ત નોંધ નં.૩૬૩૭

- (૧) આ કેસની ટૂંકી હકીકત એવી છે કે,



(૧.૧) મોજે.પ્રાંતિયા, તા.જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૮૨ વાળી ખેતીની જમીનમાં દાખલ થયેલ વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૩૬૩૭ સામે આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ એ વાંધા અરજી આપતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ કેસ તકરારી રજિસ્ટરે લઈ તેઓના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના હુકમ નં.તકરારી/કેસ નં.૬૬૮/૨૧ થી આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ ની વાંધા અરજી અંશતઃગ્રાહ્ય રાખવા તથા મોજે.પ્રાંતિયા, તા.જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૮૨ માં દાખલ થયેલ વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૩૬૩૭ "નામંજૂર" કરવા હુકમ કરેલ. પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના હુકમથી નારાજ થઈ આ કામના વિવાદીએ ક્લેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરતાં ક્લેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરે તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૩ના વાદગ્રસ્ત હુકમથી વિવાદીની રીવીઝન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલ.

(૧.૨) ઉક્ત હુકમથી નારાજ થઈ હાલના વિવાદીએ તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ અત્રેની કોર્ટ સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરેલ. જેમાં અત્રેથી તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૪, તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૪, તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૪, તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૪, તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૫, તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૫ તથા તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૫ ના રોજ આખરી સુનાવણી રાખવામાં આવેલ. તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૫ ના રોજ વિવાદીના વકીલશ્રી હાજર રહી મૌખિક દલીલો રજૂ કરેલ છે તથા સામાવાળાશ્રી ગેરહાજર રહેલ અગાઉની મુદતે લેખિત/મૌખિક દલીલો રજૂ કરેલ હોઈ, વિશેષ કોઈ રજૂઆત કરવાની બાકી ન હોઈ કેસ ઠરાવ પર લેવાં માંગણી કરતાં તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૫ના રોજ કેસ આખરી ઠરાવ પર લેવામાં આવ્યો.

(૨) વિવાદીશ્રીની રજૂઆત નીચે મુજબ છે:

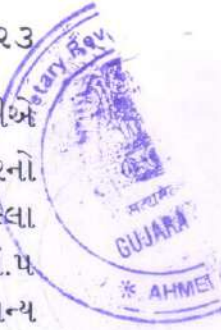
(૨.૧) નીચલી કોર્ટનો વાદગ્રસ્ત હુકમ તે ગેરવાજબી હતો અને છે અને તેઓ સદર વાદગ્રસ્ત હુકમમાં જે તારણો કાઢેલ છે તે તદ્દન ખોટા અને ગેરકાયદેસરના છે અને સદર નિર્ણય કરવા માટે તેઓએ યોગ્ય અને વ્યાજબી કોઈજ કારણો આપેલા નથી અને નીચલી કોર્ટ વિવાદીએ રજૂ કરેલ પુરાવાઓને પાણુ ધ્યાનમાં લીધેલ નથી. તેમજ સદર જમીન અંગે વિવાદીના બોનાફાઈડ પરચેઝર તરીકેના હકક, અધિકાર અંગેની લેખિત રજૂઆતો તથા વિવાદીએ રજૂ કરેલા પુરાવાઓ ધ્યાને લીધા સિવાય તેમજ તેને નજર અંદાજ કરીને તદ્દન ખોટો અને ગેરવાજબી વાદગ્રસ્ત હુકમ કરવામાં આવેલ હોઈ તે રદ થવાનેપાત્ર છે.

(૨.૨) વિવાદીની માલિકી, કબજા ભોગવટાની સદર જમીનના રેકર્ડ ઓફ રાઈટસમાં પડેલ વિવાદીના કાયદેસરના રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ ની વિગતને ધ્યાને લેતા સદર નોંધ વિવાદીએ ખરીદ કરેલ જમીનના રેકર્ડ પરના કાયદેસરના જમીન માલિકો એટલે કે આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ એ વિવાદીની તરફેણમાં કરી આપેલ કાયદેસરના રજી. વેચાણ દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૩, તા.૦૬-૧૨-૨૦૨૧ ના વેચાણ દસ્તાવેજ સંબંધેની પડેલ છે અને સદર વેચાણ વ્યવહાર સદરહું જમીનના કાયદેસરના જમીન માલિક પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ એ તેઓનો સદરહું બ્લોક/સર્વે નંબરની જમીનમાં પોષાતો વણવહેંચાયેલ હકક, હીત, હિસ્સો વિવાદીને રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપેલ વેચાણ છે. જે વેચાણ દસ્તાવેજને અનુમોદન આપતો કબુલાત દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૪ થી સબ



રજીસ્ટ્રાર ઇબરૂ પ્રતિવિવાદીનં.૩, ૪ ના વારસો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને તે રીતે તેના આધારે સદરહુ બ્લોક/સર્વે નંબરની જમીનમાં વિવાદીનું નામ વેચાણ લીધેલ જમીન સબંધે વણવહેંચાયેલ હિસ્સેથી અન્ય સહહિસ્સેદારો સાથે દાખલ થવાને પાત્ર હોવા છતાં તેમજ તેમ થવાથી કોઈપણ રીતે વિભાજન થતું ન હોવા છતાં પણ ખોટી રીતે નીચેની કોર્ટોએ તેવા ખોટા કારણ ઉભા કરી વાદગ્રસ્ત હુકમ કરેલ હોઈ તે વાદગ્રસ્ત હુકમ રદ થવાનેપાત્ર છે અને વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ કાયદેસર રીતે મંજૂર થવાને પાત્ર છે.

(૨.૩) વધુમાં નીચલી કોર્ટમાં પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ તકરારી કેસના કામે વાંધા આપનાર પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ દ્વારા લીધેલ તકરારમાં મુખ્યત્વે તેમણે બે અલગ અલગ સ્વરૂપની તકરાર લીધેલ. જેમાં તેમણે પ્રથમ પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા તેમનો હકક તેમની તરફેણમાં ઉઠાવી લેવા અંગેનું સોગંદનામા આધારે નોંધ નં.૩૨૬૮ પડેલ. જે નામંજૂર થયેલી અને ત્યારબાદ તેમણે તેઓ પાસેથી નોટરી બાનાખત કરાર કરેલાના કથનો આધારીત તકરાર લેવામાં આવેલ અને એકજ વ્યક્તિ પાસે એકવાર હકક કમીનું સોગંદનામું કરી નોંધ પડાવતા તે નોંધ નામંજૂર થતા સફળ થયેલ ન હોઈ ત્યારપછી નોટરી બાનાખત કરાર સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ જંત્રી કરતા ઘણી ઓછી રકમ દર્શાવીને ઉભા કરેલ તેથી જો પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ હકક કમી કરાવેલ હોય તો બાનાખત કરાર કરવાની જરૂર શા માટે પડેલ? તે જ તેમનો બદલરાદો સ્પષ્ટ કરે છે એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ એ કરેલા કહેવાતા લખાણો પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ સાથે છેતરપીંડી કરીને અંધારામાં રાખીને કરી લીધેલાનું સ્પષ્ટ છે અને તેથી આ પ્રકારેની પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ ની તકરાર અન્વયે પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ તેમના હુકમના વિવેચનમાં કરેલ છણાંવટમાં પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ ની તકરાર અત્રેની રેવન્યુ કોર્ટમાં ચાલવાપાત્ર નથી અને તે દિવાની સ્વરૂપની હોવાનું જાણાવી તેવી તકરાર ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી પરંતુ વાદગ્રસ્ત વેચાણ નોંધ સંયુક્ત ખાતે ચાલતી ખેતીની વગર વહેંચાયેલ પૈકીની જમીનનું વેચાણ હોવાના એકમાત્ર તારણ આપીને તે મુદ્દા આધારીત વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલ અને ત્યારબાદ જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ પણ તે મુદ્દા આધારીત વહેંચણી અંગે કોઈ નોંધ થયેલ ન હોઈ કયા કબજેદારના ભાગે કેટલો હિસ્સો આવે છે? તેની રેકર્ડ આધારે સ્પષ્ટતા થતી ન હોવાના અવલોકન કરીને વિવાદીની અપીલ નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ છે. જે અયોગ્ય, ગેરવ્યાજબી છે કારણ કે, અત્રે એ હકીકત ઉલ્લેખનીય અને નોંધપાત્ર બની રહેલ છે કે, વિવાદી દ્વારા મજકુર બ્લોક/સર્વે નં.૮૨ ની કુલ જમીન પૈકી બે અલગ અલગ વેચાણ દસ્તાવેજો દ્વારા વગર વહેંચાયેલ હિસ્સાની કુલ્લે મળી ૫૮૧૮.૨૧ ચો.મી. જમીન ખરીદ કરેલ છે. જે બન્ને દસ્તાવેજોની અલગ અલગ નોંધ નં.૩૬૩૭ તથા ૩૬૭૦ થી રેકર્ડે એકજ અધિકારી સમક્ષ દાખલ થયેલ છે અને બન્ને નોંધોની સમાન તકરાર પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયેલ છે અને તે વિવાદીએ ખરીદ કરેલ કુલ્લે ૫૮૧૮.૨૧ ચો.મી. પિયતની જમીન છે. જ્યારે પિયતની જમીન માટે ટુકડા અંગે ન્યુનતમ ક્ષેત્રફળ એ.૦-૨૦ ગુંઠા પ્રમાણભુત થયેલ છે સદર વેચાણ થયેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ તે કરતા વધુ છે જેથી પણ સદર વેચાણ વ્યવહારથી ટુકડાધારાની જોગવાઈઓનો ભંગ થતો ન હોવાનું સ્પષ્ટપણે હકીકત તથા કાયદાની દ્રષ્ટિએ પણ સાબિત થાય છે તેવા સંજોગોમાં પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ જે મુદ્દા આધારીત



હુકમ કરેલ તે કાયદાકીય રીતે પણ કાયદા વિરૂધ્ધ અને અયોગ્ય છે. વળી, જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ તેમના હુકમમાં સંયુક્ત હિસ્સાની જમીન છે અને વહેંચણી થયેલ ન હોઈ ક્યા કબજેદારનો કેટલો હિસ્સો છે તે સ્પષ્ટ થતું ન હોઈ વિવાદ અરજી નામંજૂર કરેલ છે. જ્યારે જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ ઉપસ્થિત કેસના કામે તકરાર લેનાર પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ જેઓ પોતે સંયુક્ત ખાતેદાર હોવાની નિર્વિવાદ હકીકત છે અને રેકર્ડ પરના અન્ય સહહિસ્સેદાર એટલે પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ એ તેમની તકરારમાં પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા તેમના હિસ્સા કરતુ વધુ ક્ષેત્રફળનો દસ્તાવેજ કરેલ હોય તેવી કોઈ તકરાર લીધેલ નથી એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા પોતાના હિસ્સા પ્રમાણે આવતા ક્ષેત્રફળની જમીનનું જ દસ્તાવેજ કરેલ છે તે હકીકત નિર્વિવાદ અને બિનતકરારી છે અને એ હકીકત ખુદ પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ દ્વારા લીધેલ તકરારમાં તેમણે જે કહેવાતો કરાર તથા તે આધારીત કથન કરેલ છે તેમાં પણ પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા વિવાદીને જે ક્ષેત્રફળમાં તેમના હિસ્સાનો દસ્તાવેજ કરેલ છે તેટલો જ ક્ષેત્રફળ તેમના હિસ્સે છે તેવી હકીકત પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ એ કરેલા કથનો તથા રજુ કરેલ કરારમાં પણ સ્વીકૃત રાખેલ છે જે હકીકત જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ ઉપસ્થિત અપીલના કામે રેકર્ડ પર આવેલ છે. જે સાબિત કરે છે કે, વિવાદીને વેચાણ આપનાર પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા જેટલી જમીન તેમના હિસ્સે આવતી હતી તેટલી જ જમીનનું વેચાણ કરેલ છે અને તેટલો જ હિસ્સો તેમનો રહેલો તે હકીકત ખુદ અન્ય સહહિસ્સેદારોએ તેમની તકરારમાં સ્વીકારી તેના આધાર રજુ કરેલ છે અને પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪એ તેમના હિસ્સા કરતા વધુ જમીનનો વેચાણ કરેલ નથી અને તેવી કોઈ તકરાર રેકર્ડ પર ઉપસ્થિત થયેલ નથી. જે હકીકત ધ્યાને લેતા નીચલી કોર્ટનો હુકમ કાયદા તથા રેકર્ડથી વિરૂધ્ધ હોઈ અને તેઓ સમક્ષ પક્ષકારોની રજૂઆતો, રેકર્ડની ચકાસણી કર્યા વિના વાદગ્રસ્ત હુકમ કરેલ હોવાનું સ્પષ્ટ થતું હોય તેથી પણ નીચલી કોર્ટનો વાદગ્રસ્ત હુકમ અયોગ્ય, અન્યાયી, કાયદા વિરૂધ્ધનો હોઈ રદ થવાનેપાત્ર છે.

- (૨.૪) પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ ની તકરાર નીચલી કોર્ટે માન્ય રાખેલ નથી પરંતુ પૈકીનું વેચાણ હોવાના એકમાત્ર કારણથી વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નામંજૂર કરવાનો હુકમ કરેલ છે. જે અયોગ્ય અને કાયદા વિરૂધ્ધ છે. જ્યારે રેકર્ડ પરના સંયુક્ત કબજેદારો પૈકી પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ એ પોતાના હિસ્સા મુજબ જમીનનો દસ્તાવેજ કરી વેચાણ આપેલ છે અને તેમણે તેમના હિસ્સા કરતા વધુ જમીન વેચાણ કરેલ હોય તેવી તકરાર અન્ય સહહિસ્સેદારો પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ એ પણ લીધેલ નથી અને પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ જે કરાર આધારીત તકરાર લેવામાં આવેલ તેમાં પણ તેમણે પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ એ વિવાદીને કરી આપેલ વેચાણ દસ્તાવેજથી જેટલી જમીન વેચાણ કરેલ છે તેટલો જ હિસ્સો પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ નો રહેલ હતો તેવા પ્રાયમાફેસી દાર્શનીક પુરાવા રેકર્ડ ઉપર રહેલ છે એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ નો જેટલો હિસ્સો હતો તેટલો જ વેચાણ કર્યાની નિર્વિવાદ હકીકત રેકર્ડ ઉપર સાબિત થયેલ છે તેથી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીના કોનો કેટલો હિસ્સો છે તે સ્પષ્ટ થતું ન હોવાનો મુદ્દો અયોગ્ય અને ગેરવ્યાજબી તથા પોતાની સમક્ષના પુરાવા તથા નિવેદનોને

અવગણીને કરેલ હોય તે મુદ્દો ખોટો ઠરે છે. વળી, પૈકીના વગર વહેંચાયેલ હિસ્સાની જમીનનું વેચાણ વિવાદીએ એક જ સર્વે નંબરમાંથી બે અલગ અલગ દસ્તાવેજથી કુલ્લે ૫૮૧૯.૨૧ ચો.મી. જમીન વેચાણ રાખેલ હોઈ અને તેથી ટુકડા અંગે ન્યુનતમ ક્ષેત્રફળ એ.૦-૨૦ ગુંઠા પ્રમાણભૂત થયેલ છે. સદર વેચાણ થયેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ તે કરતા વધુ છે જેથી તેવા કોઈ મુદ્દા પણ અત્રે વિવાદીના દસ્તાવેજની નોંધને લાગુ પાડી શકાય તેમ ન હોવા છતાં કાયદાની પરિભાષા તથા જોગવાઈઓનું ખોટું અર્થઘટન કરીને વિવાદીના બોનાફાઈડ હકકને નુકશાન થાય તેવા પ્રકારેના નીચલી કોર્ટના વાદગ્રસ્ત હુકમ મુળથી જ ખોટા, અયોગ્ય, ગેરવ્યાજબી કાયદા વિરૂધ્ધ ઠરતો હોઈ નીચલી કોર્ટનો હુકમ રદ થવાને પાત્ર છે.

(૨.૫) વાદગ્રસ્ત નોંધ નં.૩૬૩૭ તે વિવાદીના કાયદેસરના રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ હોવાથી અને રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ અમલી જીવંત અને જારી હોય અને કોઈ સક્ષમ કોર્ટે તેને રદ ન કર્યો કે તેની સામે કોઈ પ્રતિબંધાત્મક હુકમ ન હોય તો ફરજિયાત પણ તેની નોંધ પ્રમાણિત કરવી જોઈએ. રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે રેકર્ડમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર થયેલ હોય તો તેવા ફેરફાર સંબંધેની નોંધ પ્રમાણિત કરવી જોઈએ તેવું કાયદાથી તેમજ ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદાથી પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે અને તેવા વેચાણ વ્યવહારથી જો કોઈ અન્ય રેવન્યુ કાયદાની જોગવાઈનો ભંગ થતો હોય તો તે સંબંધે અલાયદી કાર્યવાહી અલગથી હાથ ધરવી જોઈએ તેવું નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેઓની સમક્ષના સ્પે.સી.એ.નં. ૧૦૬૩૮/૮૩ ના કેસમાં તા.૩૧-૩-૨૦૦૪ ના રોજ આપેલ ચુકાદાથી પણ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે જે જોતા પણ કોઈપણ જાતનો વ્યાજબી કારણ આપ્યા સિવાય નીચેની કોર્ટે એકતરફી અને અન્યાયી રીતેનો હુકમ કરેલ હોવાથી વાદગ્રસ્ત હુકમ રદ થવાને પાત્ર છે.

(૨.૬) મજકુર બ્લોક નંબર પૈકીની કુલ ૫૮૧૯.૨૧ ચો.મી. જમીન વિવાદીએ બે જુદા જુદા રજી.વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલ છે જે પૈકી રજી.વેચાણ દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૩ આધારે વિવાદીએ ૦-૩૮-૭૯.૭૧ હે.આરે.ચો.મી. જમીન ખરીદેલ જેની રેકર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૬૩૭ પડેલ છે જ્યારે વેચાણ દસ્તાવેજ અનુ.નં.૩૬૩૮૪ આધારીત ૦-૧૯-૩૯.૫ હે.આરે.ચો.મી. જમીન ખરીદેલ જેની રેકર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૬૭૦ પડેલ છે અને તે રીતે નોંધ નં.૩૬૩૭ અન્વયે સદર ફેરતપાસ વિવાદીએ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીના હુકમ વિરૂધ્ધ કરેલ છે જ્યારે નોંધ નં.૩૬૭૦ અન્વયે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ આજ પ્રકારેનો જે હુકમ કરેલ છે તે સામે વિવાદીએ અલગથી આપ સાહેબ સમક્ષ ફેરતપાસ અરજી દાખલ કરેલ છે તે રીતેની હકીકતોને લક્ષમાં લેતા મજકુર બ્લોક/સર્વે નંબર પૈકીની કુલ ૫૮૧૯.૨૧ ચો.મી. જમીન બે જુદા જુદા રજી.વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરી તેટલી એકત્ર જમીનમાં સંયુક્તમાં ખેતીવાડી કરે છે અને તેનું કોઈપણ રીતે વિભાજન કરેલ નથી અને જે જમીન ટુકડા ધારા પ્રબંધક નીચે નક્કી કરેલ સ્ટાન્ડર્ડ એરીયાના ક્ષેત્રફળ કરતા વધુ છે અને તેમાં પિયત થાય છે તેવા સંજોગોમાં સદર વેચાણથી કોઈપણ રીતે કે પ્રકારે ટુકડાધારાના પ્રબંધોનો બાધ રહેતો નથી અને અન્ય સહમાલિકો એવા પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ દ્વારા પણ વિવાદીની તરફેણમાં વેચાણ કરનાર તેમના સંયુક્ત કબજેદારોએ તેમના હિસ્સા મુજબ વેચાણ કરેલ છે અને હિસ્સા કરતા વધુનો દસ્તાવેજ કરેલ નથી તેવું સ્વીકારેલ છે અને તે બિનતકરારી હકીકત છે તેમ છતાં નીચેની કોર્ટે કાયદાની જોગવાઈઓ તથા સ્ટાન્ડર્ડ એરીયા કરતા વધુ ક્ષેત્રફળ વિવાદીએ ખરીદ કરેલ હોવાની રેકર્ડની હકીકતો તથા કાયદાના પ્રબંધોનો યોગ્ય રીતે મુલ્યાંકન કર્યા સિવાય નીચેની કોર્ટે નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજુર કરવા સંબંધિતનો વાદગ્રસ્ત હુકમ કરેલ હોય રદ થવાને પાત્ર છે.

- (૨.૭) વધુમાં સદરહુ નોંધ નં.૩૬૩૭ વિવાદી દ્વારા કાયદેસરનો ચુકતે વેચાણ અવેજ ચુકવી કરવામાં આવેલ કાયદેસરના રજી.વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ છે તેમજ કાયદાના પ્રસ્થાપિત સિધ્ધાંતો મુજબ કોઈ પણ રજી.વેચાણ દસ્તાવેજ જીવંત અને જારી અગર તો સક્ષમ ઓથોરીટી દ્વારા રદ કરવામાં આવેલ ન હોય ત્યાં સુધી તે રજી.વેચાણ દસ્તાવેજ અંગેની નોંધ રદ કરી શકાય નહિ જે અંગે વિવાદી જી.એલ.આર.૨૦૦૨(૩) ના પાના નં.૨૨૫૬ ઉપર આધાર રાખેલ છે.
- (૨.૮) વિવાદીએ આપ સાહેબ સમક્ષ વિવાદીની માલિકીની ખરીદ કરેલ જમીનના રેવન્યુ રેકર્ડમાં વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નામંજૂર કરવાના નીચલી કોર્ટના હુકમ સામે આપ સાહેબ સમક્ષ મજકુર ફેરતપાસ અરજી દાખલ કરેલ છે જે અનુસંધાને આ લેખિત દલીલો રજુ કરતા હોઈ વિવાદીની ફેરતપાસ અરજીની હકીકતો, કારણો તથા રજુ કરેલ સમર્થિત પુરાવાઓને વિવાદીની મજકુર દલીલોનો એક ભાગ ગણવા આપ સાહેબને વિનંતી કરેલ છે.
- (૨.૯) વિવાદી આપ સાહેબને નમ્ર પણે જાણાવે છે કે, મજકુર કામે ડિસ્ટ્રીક્ટ સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર તાલુકા ગાંધીનગરના મોજે ગામ પ્રાંતિયાની સીમના ખેડ ખાતા નં.૨૮૩ ના બ્લોક/સર્વે નં.૮૨ ની કુલ્લે હે.આરે.ચો.મી. ૧-૩૫-૭૮, આકાર રૂ.૬.૧૦ પૈસાવાળી જમીન પૈકી વણવલેંચાયેલ હિસ્સાની ૦-૧૮-૩૮.૫ હે.આરે.ચો.મી. તથા ૦-૩૮-૭૮.૭૧ હે.આરે.ચો.મી. એમ વગર વલેંચાયેલ હિસ્સાની કુલ્લે મળી ૦-૫૮-૧૮.૨૧ હે.આરે.ચો.મી. વાળી જુની શરતનની ખેતીની જમીન વિવાદી દ્વારા તેના કાયદેસરના માલિકો પાસેથી બે જુદા જુદા રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરી તેના કાયદેસરના પ્રત્યક્ષ માલિક, કબજેદાર ભોગવટેદાર આવેલ છે અને તેના કાયદેસરના માલિકોએ ચુકતે અવેજ સ્વીકારી વિવાદીની તરફેણમાં રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૩/૨૦૨૧, તા.૬-૧૨-૨૦૨૧ ના રોજના વેચાણ મુજબ વિવાદીના સદરહુ બ્લોક/સર્વે નં.૮૨ ની કુલ જમીન પૈકી વણવલેંચાયેલ હિસ્સાની હે.આરે.૦-૩૮-૭૮.૩૧ ચો.મી. વાળી જમીન પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ ના પાસેથી ચુકતે વેચાણ અવેજના રૂ.૪૮,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા અગણ પચાસ લાખ પુરા) નો અવેજ ચુકવી ખરીદ કરેલ અને જે વેચાણ વ્યવહારની રેકર્ડ ઓફ રાઈટસમાં નોંધ નં.૩૬૩૭ થી પડેલ. જે નોંધ સામે પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ એ ખોટી અને ગેરકાયદેસરની વિગતોએ વાંધા અરજી ઉપસ્થિત કરતા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરે સદર નોંધ તકરારી કરી તેઓની સમક્ષ આરટીએસ/તકરારી કેસ નં.૬૬૮/૨૦૨૧ નો ઉપસ્થિત કરેલ અને જેમાં તા.૧૭-૩-૨૦૨૧ ના રોજનો હુકમ કરી પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ ના વાંધાની તકરાર ગ્રાહ્ય રાખેલ નહિ પરંતુ માત્ર પૈકીનો વેચાણ હોય તે મુદ્દા આધારીત વાંધા અરજી અંશતઃ ગ્રાહ્ય રાખી વિવાદીના કાયદેસરના રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલ. જે હુકમથી નારાજ થઈ વિવાદીએ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ સીબી/આર.ટી.એસ./પ્રાંતિયા/અપીલ નં.૧૮૫/૨૦૨૨ થી દાખલ કરેલ. જેમાં જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર દ્વારા પણ વિવાદીની રજૂઆતો તથા રેકર્ડકીય પુરાવાઓને અવગણીને નીચેની કોર્ટનો હુકમ કાયમ રાખી વિવાદીની અપીલ નામંજૂર કરતો હુકમ તા.૧૧-૮-૨૦૨૩ ના રોજનો કરેલ હોય વિવાદીએ આપ સાહેબ સમક્ષ હાલની



મજકુર ફેરતપાસ અરજી દાખલ કરી નીચેનો હુકમ ખોટો, ગેરકાયદેસરનો, કાયદાકીય જોગવાઈઓ તથા કુદરતી ન્યાયનિતિના સિધ્ધાંતો વિરુદ્ધનો હોઈ રદ કરી વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ મંજૂર કરવા અરજ ગુજારેલ છે.

(૨.૧૦) વિવાદી તરફે આપ સાહેબને નમ્રપણે જાણાવવાનું છે કે, વિવાદી વાદવાળી જમીનના બોનાફાઈડ પરચેઝર છે અને કાયદેસર રીતે અવેજ ચુકવી વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલ છે અને જે વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ રેકર્ડ થયેલ છે. જે વિવાદીના દસ્તાવેજની નોંધ સંદર્ભે નીચલી કોર્ટનો વાદગ્રસ્ત હુકમ તે ગેરવ્યાજબી છે વાદગ્રસ્ત હુકમમાં જે તારણો કાઢેલ છે તે તદ્દન ખોટા અને ગેરકાયદેસરના છે અને સદર નિર્ણય કરવા માટે તેઓએ યોગ્ય અને વ્યાજબી કોઈ જ કારણો આપેલા નથી અને નીચલી કોર્ટે વિવાદીએ રજૂ કરેલ પુરાવાઓને પણ ધ્યાનમાં લીધેલ નથી. તેમજ સદર જમીન અંગે વિવાદીના બોનાફાઈડ પરચેઝર તરીકેના હકક, અધિકાર અંગેની લેખિત રજૂઆતો તથા વિવાદીએ રજૂ કરેલા પુરાવાઓ ધ્યાને લીધા સિવાય તેમજ તેને નજર અંદાજ કરેલ છે.

(૨.૧૧) વિવાદીની માલિકી, કબજા ભોગવટાની સદર જમીનના રેકર્ડ ઓફ રાઈટસમાં પડેલ વિવાદીના કાયદેસરના રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજની ફેરફાર નોંધ નં.૩૬૩૭ની વિગતને ધ્યાને લેતા સદર નોંધ વિવાદીએ ખરીદ કરેલ જમીનના રેકર્ડ પરના કાયદેસરના જમીન માલિકો એટલે કે આ કામના પ્રતિવિવાદી.૩ તથા ૪ એ વિવાદીની તરફેણમાં કરી આપેલ કાયદેસરના રજી.વેચાણ દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૩, તા.૬-૧૨-૨૦૨૧ ના વેચાણ દસ્તાવેજ સબંધેની પડેલ છે અને સદર વેચાણ વ્યવહાર સદરહું જમીનના કાયદેસરના જમીન માલિક પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ એ તેઓનો સદરહું બ્લોક/સર્વે નંબરની જમીનમાં પોષાતો વાણવહંચાયેલ હકક, હીત, હિસ્સો વિવાદીને રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપેલ વેચાણ આપેલ છે. જે વિવાદીના વેચાણ દસ્તાવેજને અનુમોદન આપતો કબુલાત દસ્તાવેજ અનુ.નં.૪૦૪૩૪ થી સબ રજીસ્ટ્રાર રૂબરૂ પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ ના વારસો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને તે રીતે તેના આધારે સદરહું બ્લોક/સર્વે નંબરની જમીનમાં વિવાદીનું નામ વેચાણ લીધેલ જમીન સબંધે વાણવહંચાયેલ હિસ્સેથી અન્ય સહહિસ્સેદારો સાથે દાખલ થવાનેપાત્ર હોવા છતાં તેમજ તેમ થવાથી કોઈપણ રીતે વિભાજન થતું ન હોવા છતાં પણ ખોટી રીતે નીચેની કોર્ટોએ તેવા ખોટા કારણ ઉભા કરી વાદગ્રસ્ત હુકમ કરેલ હોય તેવું સ્પષ્ટ બની રહેલ છે તેથી નીચેના વાદગ્રસ્ત હુકમ રદ કરી વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ મંજૂર કરવા આપ સાહેબને નમ્ર રજૂઆત છે.

(૨.૧૨) નીચલી કોર્ટમાં પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ તકરારી કેસના કામે વાંધા આપનાર પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ દ્વારા લીધેલ તકરારમાં મુખ્યત્વે તેમણે બે અલગ અલગ સ્વરૂપની તકરાર લીધેલ જેમાં તેમણે પ્રથમ પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા તેમનો હકક તેમની તરફેણમાં ઉઠાવી લેવા અંગેનું સોગંદનામા આધારે નોંધ નં.૩૨૬૮ પડેલ. જે નામંજૂર થયેલી અને ત્યારબાદ તેમણે તેઓ પાસેથી નોટરી બાનાખત કરાર કરેલાના કથનો આધારીત તકરાર લેવામાં આવેલ અને એકજ વ્યક્તિ પાસે એકવાર હકક કમીનું સોગંદનામું કરી નોંધ પડાવતા તે નોંધ નામંજૂર થતા સફળ થયેલ ન હોઈ ત્યારપછી નોટરી બાનાખત કરાર સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ જંગી કરતા ઘણી ઓછી રકમ દર્શાવીને ઉભા કરેલ તેથી જો પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ હકક કમી કરાવેય હોય તો

બાનાખત કરાર કરવાની જરૂર શા માટે પડેલ? તે જ તેમનો બદલોરો સ્પષ્ટ કરે છે એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ એ કરેલા કહેવાતા લખાણો પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ સાથે છેતરપીંડી કરીને અંધારામાં રાખીને કરી લીધેલાનું સ્પષ્ટ છે અને તેથી આ પ્રકારની પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ ની તકરાર અન્વયે પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ તેમના હુકમના વિવેચનમાં કરેલ છાણાંવટમાં પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ ની તકરાર રેવન્યુ કોર્ટમાં ચાલવાપાત્ર નથી અને તે દિવાની સ્વરૂપની હોવાનું જણાવી તેવી તકરાર ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી પરંતુ વાદગ્રસ્ત વેચાણ નોંધ સંયુક્ત ખાતે ચાલતી ખેતીની વગર વહેંચાયેલ પૈકીની જમીનનું વેચાણ હોવાના એકમાત્ર તારણ આપીને તે મુદ્દા આધારીત વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલ અને ત્યારબાદ જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ પણ તે મુદ્દા આધારીત વહેંચણી અંગે કોઈ નોંધ થયેલ ન હોઈ યા કબજેદારના ભાગે કેટલો હિસ્સો આવે છે? તેની રેકર્ડ આધારે સ્પષ્ટતા થતી ન હોવાના અવલોકન કરીને વિવાદીની અપીલ નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ છે જે અયોગ્ય, ગેરવ્યાજબી છે કારણ કે, અત્રે એ હકીકત ઉલ્લેખનીય અને નોંધપાત્ર બની રહેલ છે કે, વિવાદી દ્વારા મજકુર બ્લોક/સર્વે નં.૮૨ ની કુલ જમીન પૈકી બે અલગ અલગ વેચાણ દસ્તાવેજો દ્વારા વગર વહેંચાયેલ હિસ્સાની કુલે મળી ૫૮૧૮.૨૧ ચો.મી. જમીન ખરીદ કરેલ છે જે બન્ને દસ્તાવેજોની અલગ અલગ નોંધ નં.૩૬૩૭ તથા ૩૬૭૦ થી રેકર્ડ એક જ અધિકારી સમક્ષ દાખલ થયેલ છે અને બન્ને નોંધોની સમાન તકરાર પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયેલ છે અને તે વિવાદીએ ખરીદ કરેલ કુલે ૫૮૧૮.૨૧ ચો.મી. પિયતની જમીન છે જ્યારે પિયતની જમીન માટે ટુકડા અંગે ન્યુનતમ ક્ષેત્રફળ એ.૦-૨૦ ગુંઠા પ્રમાણભૂત થયેલ છે સદર વેચાણ થયેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ તે કરતા વધુ છે જેથી પણ સદર વેચાણ વ્યવહારથી ટુકડાધારાની જોગવાઈઓનો ભંગ થતો ન હોવાનું સ્પષ્ટપણે હકીકત તથા કાયદાની દૃષ્ટિએ પણ સાબિત થાય છે તેવા સંજોગોમાં પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ જે મુદ્દા આધારીત હુકમ કરેલ તે કાયદાકીય રીતે પણ કાયદા વિરૂધ્ધ અને અયોગ્ય છે. વળી, જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ તેમના હુકમમાં સંયુક્ત હિસ્સાની જમીન છે અને વહેંચણી થયેલ ન હોઈ કયા કબજેદારનો કેટલો હિસ્સો છે તે તે સ્પષ્ટ થતુ ન હોઈ વિવાદ અરજી નામંજૂર કરેલ છે જ્યારે જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ ઉપસ્થિત કેસના કામે તકરાર લેનાર પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ જેઓ પોતે સંયુક્ત ખાતેદાર હોવાની નિર્વિવાદ હકીકત છે અને રેકર્ડ પરના અન્ય સહહિસ્સેદાર એટલે પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ નાએ તેમની તકરારમાં પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા તેમના હિસ્સા કરતુ વધુ ક્ષેત્રફળનો દસ્તાવેજ કરેલ હોય તેવી કોઈ તકરાર લીધેલ નથી એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા પોતાના હિસ્સા પ્રમાણે આવતા ક્ષેત્રફળની જમીનનું જ દસ્તાવેજ કરેલ છે તે હકીકત નિર્વિવાદ અને બિનતકરારી છે અને એ હકીકત ખુદ પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ દ્વારા લીધેલ તકરારમાં તેમણે જે કહેવાતો કરાર તથા તે આધારીત કથન કરેલ છે તેમાં પણ પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ દ્વારા વિવાદીને જે ક્ષેત્રફળ તેમના હિસ્સાનો દસ્તાવેજ કરેલ છે તેટલો જ ક્ષેત્રફળ તેમના હિસ્સે છે તેવી હકીકત પ્રતિવિવાદી નં.૫, ૬ એ કરેલા કથનો તથા રજુ કરેલ કરારમાં પણ સ્વીકૃત રાખેલ છે જે હકીકત જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ ઉપસ્થિત અપીલના કામે રેકર્ડ ઉપર આવેલ છે જે સાબિત કરે છે કે, વિવાદીને વેચાણ આપનાર પ્રતિવિવાદી નં.૩,





૪ દ્વારા જેટલી જમીન તેમના હિસ્સે આવતી હતી તેટલી જ જમીનનું વેચાણ કરેલ છે અને તેટલો જ હિસ્સો તેમનો રહેલો તે હકીકત ખુદ અન્ય સહહિસ્સેદારોએ તેમની તકરારમાં સ્વીકારી તેના આધાર રજુ કરેલ છે અને પ્રતિવિવાદી નં.૩,૪ એ તેમના હિસ્સા કરતા વધુ જમીનનો વેચાણ કરેલ નથી અને તેવી કોઈ તકરારે રેકર્ડ પર ઉપસ્થિત થયેલ નથી. જે હકીકત ધ્યાને લેતા નીચલી કોર્ટનો હુકમ કાયદા તથા રેકર્ડથી વિરુદ્ધ હોઈ અને તેઓ સમક્ષ પક્ષકારોની રજુઆતો, રેકર્ડની ચકાસણી કર્યા વિના વાદગ્રસ્ત હુકમ કરેલ હોવાનું સ્પષ્ટ થતુ હોય તેથી પણ નીચલી કોર્ટનો વાદગ્રસ્ત હુકમ અયોગ્ય, અન્યાયી, કાયદા વિરુદ્ધનો હોઈ રદ કરવા તથા વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ મંજૂર કરવા ન્યાયના હિતમાં હુકમ થવા આપ સાહેબને રજુઆત છે.

(૨.૧૩) પ્રતિવિવાદી નં.૫,૬ નાઓની તકરાર નીચલી કોર્ટ માન્ય રાખેલ નથી પરંતુ પૈકીનું વેચાણ હોવાના એકમાત્ર કારણથી વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નામંજૂર કરવાનો હુકમ કરેલ છે. જે અયોગ્ય અને કાયદા વિરુદ્ધ છે. જ્યારે રેકર્ડ પરના સંયુક્ત કબજેદારો પૈકી પ્રતિવિવાદી નં.૩,૪ નાએ પોતાના હિસ્સા મુજબ જમીનનો દસ્તાવેજ કરી વેચાણ આપેલ છે અને તેમણે તેમના હિસ્સા કરતા વધુ જમીન વેચાણ કરેલ હોય તેવી તકરાર અન્ય સહહિસ્સેદારો પ્રતિવિવાદી નં.૫,૬ નાએ પણ લીધેલ નથી અને પ્રતિવિવાદી નં.૫,૬ જે કરાર આધારીત તકરાર લેવામાં આવેલ તેમાં પણ તેમણે પ્રતિવિવાદી નં.૩,૪ એ વિવાદીને કરી આપેલ વેચાણ દસ્તાવેજથી જેટલી જમીન વેચાણ કરેલ છે તેટલો જ હિસ્સો પ્રતિવિવાદી નં.૩,૪ નો રહેલ હતો તેવા પ્રાયમાફેસી દાર્શનિક પુરાવા રેકર્ડ ઉપર રહેલ છે. એટલે કે પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ નો જેટલો હિસ્સો હતો તેટલો જ વેચાણ કર્યાની નિર્વિવાદ હકીકત રેકર્ડ ઉપર સાબિત થયેલ છે તેથી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીના કોનો કેટલો હિસ્સો છે તે સ્પષ્ટ થતું ન હોવાનો મુદ્દો અયોગ્ય અને ગેરવ્યાજબી તથા પોતાની સમક્ષના પુરાવા તથા નિવેદનોને અવગણીને કરેલ હોય તે મુદ્દો ખોટો ઠરે છે. વળી, પૈકીના વગર વહેંચાયેલ હિસ્સાની જમીનનું વેચાણ વિવાદીએ એક જ સર્વે નંબરમાંથી બે અલગ અલગ દસ્તાવેજથી કુલ્લે ૫૮૧૯.૨૧ ચો.મી. જમીન વેચાણ રાખેલ હોઈ અને તેથી ટુકડા અંગે ન્યુનતમ ક્ષેત્રફળ એ.૦-૨૦ ગુંઠા પ્રમાણભુત થયેલ છે. સદર વેચાણ થયેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ તે કરતા વધુ છે જેથી તેવા કોઈ મુદ્દા પણ અત્રે વિવાદીના દસ્તાવેજની નોંધને લાગુ પાડી શકાય તેમ ન હોવા છતાં કાયદાની પરિભાષા તથા જોગવાઈઓનું ખોટું અર્થઘટન કરીને બોનાફાઈડ હક્કને નુકશાન થાય તેવા પ્રકારના નીચલી કોર્ટના વાદગ્રસ્ત હુકમ મુળથી જ ખોટા, અયોગ્ય, ગેરવ્યાજબી કાયદા વિરુદ્ધ ઠરતો હોઈ નીચલી કોર્ટનો હુકમ રદ કરી વિવાદીની દસ્તાવેજની નોંધ મંજૂર કરવા નમ્ર રજુઆત છે.

(૨.૧૪) નોંધ નં. ૩૬૩૭ તે વિવાદીના કાયદેસરના રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ હોવાથી અને રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ અમલી જીવંત અને જારી હોય અને કોઈ સક્ષમ કોર્ટે તેનો રદ ન કર્યો કે તેની સામે કોઈ પ્રતિબંધાત્મક હુકમ ન હોય તો ફરજિયાત પણ તેની નોંધ પ્રમાણિત કરવી જોઈએ. રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે રેકર્ડમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર થયેલ હોય તો તેવા ફેરફાર સબંધેની નોંધ પ્રમાણિત કરવી જોઈએ તેવું કાયદાથી તેમજ ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદાથી પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે અને તેવા વેચાણ વ્યવહારથી જો કોઈ અન્ય રેવન્યુ

કાયદાની જોગવાઈનો ભંગ થતો હોય તો તે સંબંધે અલાયદી કાર્યવાહી અલગથી હાથ ધરવી જોઈએ અને રેવન્યુ ઓથોરીટીએ દસ્તાવેજની નોંધ પાડવી જ પડે- દસ્તાવેજની કાયદેસરના યોગ્ય સત્તાધિકાર (દિવાની અદાલત) દ્વારા નિર્ણિત થઈ શકે તેવા નામદાર ઉચ્ચ અદાલત તથા વડી અદાલતના નીચેના પ્રસ્થાપિત કરેલ ચુકાદાઓ ઉપર અમો આધાર રાખીએ છીએ.

(૨.૧૫) નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેઓની સમક્ષના સ્પે.સી.એ.નં.૧૦૬૩૮/૮૩, તા.૩૧-૩-૨૦૦૪ ના ચુકાદા (૨) નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટના સ્પે.સીવીલ એપ્લીકેશન નં.૨૦૮૩૮, ૨૦૮૪૭, ૨૧૧૦૮, ૨૧૧૦૯, ૨૧૪૧૧, ૨૧૪૧૩/૨૦૧૯ ભુપેન્દ્ર રમણલાલ પટેલ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત (૩) નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટ : રતિલાલ ચુનીલાલ સોલંકી વિરુદ્ધ શાન્તીલાલ ચુનીલાલ સોલંકી સ્પેશીયલ સીવીલ એપ્લીકેશન નં.૧૦૧૨/૧૯૯૬ નો ચુકાદો (૪) નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટ: ગાંડાભાઈ દલપતભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત સ્પેશીયલ સીવીલ એપ્લીકેશન નં. ૩૮૪૯/૨૦૦૪ તા.૨૫-૮-૨૦૦૪ નો ચુકાદો (૫) જી.એલ.આર.૨૦૦૨(૩) ના પાના નં.૨૨૫૬ ઉપરોક્ત નામદાર વડી અદાલત દ્વારા વખતો વખત પ્રસ્થાપિત કરેલા ચુકાદાઓથી પણ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ રેવન્યુ અધિકારીએ પાડવી જ પડે તેવા સિધ્ધાંત પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે. જે નામદાર વડી અદાલત દ્વારા પ્રસ્થાપિત ચુકાદાઓને ધ્યાને લઈ વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ મંજૂર કરી નીચેના હુકમ રદ કરવા આપ સાહેબને નમ્ર રજૂઆત છે.

(૨.૧૬) આમ, વિવાદીની આ દલીલોની ઉપરોક્ત રજૂઆતો, ફેરતપાસ અરજીના મુદ્દાઓ તથા પુરાવાઓ તેમજ નામદાર વડી અદાલતના ચુકાદાઓને લક્ષમાં લઈ વિવાદીના કાયદેસરના વેચાણ દસ્તાવેજની પડેલ નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજૂર કરવાનો પ્રાંત અધિકારીશ્રી કલોલનો નં.આરટીએસ/તકરારી/કેસ નં.૬૬૮/૨૦૨૧, તા.૧૭-૩-૨૦૨૨ ના રોજનો હુકમ તથા તે હુકમ કાયમ રાખતો જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો સીબી/આર.ટી.એસ./પ્રાંતિયા/અપીલ/ નં.૧૯૫/૨૦૨૨, તા.૧૧-૮-૨૦૨૩ નો હુકમ રદ કરી નોંધ નં.૩૬૩૭ મંજૂર કરવા ન્યાયિક હુકમ કરવા આપ સાહેબને નમ્ર રજૂઆત છે.

(૩) પ્રતિવિવાદીશ્રી નં.૫ તથા ૬ની રજૂઆત નીચે મુજબ છે:

(૩.૧) આ રીવીઝન અરજીના વિવાદી દ્વારા મોજે પ્રાંતિયા, તા.જી. ગાંધીનગરના ખાતા નં. ૨૮૩ ના બ્લોક નં. ૮૨, હે.આરે.ચો.મી. ૧-૩૫-૭૯, આકાર રૂ. ૬.૧૦ પૈસા વાળી જમીન પૈકી પ્રતિવિવાદી નં. ૫-૬ ની તથા અન્યોના ખાતે ચાલતી આવતી જમીન પૈકીની ૦-૧૯-૩૯.૫ ચો.મી. જમીન તથા ૦-૩૮-૭૯.૭૧ ચો.મી. વાણવહેચાયેલ હિસ્સાની કુલ મળીને ૫૮-૧૯.૨૧ ચો.મી. વાળી ખેતીની જમીન આ રીવીઝન અરજીના પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ પાસેથી પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ ની કે અન્ય સહહિસ્સેદારોની સંમતી મેળવ્યા વગર ૨(બે) જુદા જુદા રજી. વેચાણ દસ્તાવેજોથી ખરીદ કરેલ. જે વેચાણ દસ્તાવેજ ૦-૩૮-૭૯.૨૧ નો વેચાણ દસ્તાવેજ તા. ૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ કરવામાં આવેલ જેની વેચાણની નોંધ નં. ૩૯૩૭ રેવન્યુ રેકર્ડ પાડવામાં આવેલ જે નોંધની જાણ પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ ને થતાં વિવાદીએ તે નોંધ પ્રમાણીત કરવા સામે વાંધા અરજી આપતા પ્રતિવિવાદી પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ સદર નોંધ તકરારી કરીને આરટીએસ/તકરારી/કેસ નં.૩૬૮/૨૦૨૧ ઉપસ્થિત કરીને તેમના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ હુકમ કરીને પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ ની વાંધા



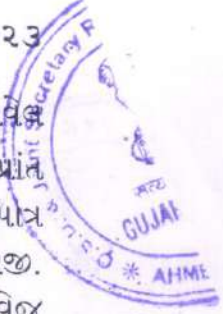
અરજી ગ્રાહ્ય રાખીને વેચાણની નોંધ નં.૩૬૩૭, તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજના આદેશથી નામંજુર કરવા હુકમ કરેલ. સદરહુ હુકમથી નારાજ થઈને આ રીવીઝન અરજીના વિવાદી દ્વારા પ્રતિવિવાદી કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ આરટીએસ/પ્રાંતિયા અપીલ નં.૧૮૫/૨૦૨૨ રજુ કરીને દાદ માંગેલ. જે પ્રતિવિવાદી કલેક્ટરશ્રી દ્વારા તેમના તા.૧૧.૮.૨૦૨૩ ના રોજના આદેશથી વિવાદીની અપીલ અરજી રદ કરીને તકરારી કેસ નં.૬૬૮/૨૦૨૧ નો તા.૧૭.૩.૨૦૨૨ ના રોજનો આદેશ કાયમ કરવા આદેશ કરેલ જે આદેશથી નારાજ થઈને વિવાદીએ હાલની આ રીવીઝન અરજી આપ સાહેબશ્રી સમક્ષ રજુ કરીને દાદ માંગેલ છે.

(૩.૨) આ રીવીઝન અરજીના કામે પ્રતિવિવાદી નં. ૫ તથા ૬ દ્વારા જે રજુઆત કરવામાં આવે છે તે રજુઆતમાં જેને સ્પષ્ટપણે કબુલ કરવામાં આવે તે સિવાયની તમામ હકીકતો અને વિગતો પ્રતિવિવાદીને કબુલ, મંજુર નથી.

(૩.૩) આ રીવીઝન અરજીના કામે જે રજુઆતો કરવામાં આવેલ છે તે રજુઆતો ઉપજાવી કાઢેલ, કટેલીક હકીકતો છુપાવીને અને પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ અન્યો સામે પુર્વગ્રહ ઉત્પન્ન કરવાના આશયથી કરવામાં આવેલ હોઈને તેવા કારણો દર્શાવીને રજુ કરવામાં આવેલ રીવીઝન અરજી રદ થવા પાત્ર છે.

(૩.૪) આ રીવીઝન અરજીના વિવાદી દ્વારા રજુ કરીને વિવાદીએ જે આદેશો સામે દાદ માંગેલ છે તેવા બંન્ને આદેશો કાયદાકીયરીતે યોગ્ય અને વ્યાજબી છે તેમજ કન્કરન્ટ ફાઈનડીંગ ઓફ ફેક્ટ હોઈને તેવા આદેશો સામેની હાલની આ રીવીઝન અરજી રદ થવા પાત્ર છે.

(૩.૫) વાદવાળી જમીન પ્રતિવિવાદી તથા અન્ય સહ હિસ્સેદારોની આવેલી છે સદર જમીનમાં પ્રતિવિવાદી સહ-હિસ્સેદારો પૈકી ડઈબેન તે પોચાજીની દિકરી તે વજાજી ઝાલાની પત્ની, ચંપાબેન તે પોચાજીની દિકરી તે લાલાજી ઠાકોરની પત્ની, ગલીબેન ઉર્ફ માણેકબેન તે પોચાજીની દિકરી તે રમેશભાઈ ઠાકોરના પત્નીએ પ્રતિવિવાદીને તેમના હિસ્સાની જમીન વેચાણ આપવાનું નક્કી કરેલ. પરંતુ સદરહુ જમીનના પ્રતિવિવાદી ખરીદનાર સહહિસ્સેદાર હોવાના કારણે પ્રતિવિવાદીએ સદર જમીનમાંથી ચારેય બહેનો પોચાજીની દિકરીઓના સંમતિથી હક્ક જતો કરવાનું લખાણ કરાવેલ. તે આધારે રેવન્યુ રેકર્ડમાં નામ કમી કરાવવા કાર્યવાહી કરેલ. પરંતુ, તે અંગેની નોંધ નામંજુર થતાં તે સામે પ્રાંત અધિકારીશ્રીમાં અપીલ કરેલ. જેનો આરટીએસ/અપીલ નં.૨૮૮/૨૧ ના કામે પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ સમય મર્યાદાના મુદ્દે અરજી દફતરે કરેલ. જે હુકમથી નારાજ થઈ પ્રતિવિવાદીએ રીવીઝન ફાઈલ કરેલ છે. સદર જમીનમાં પોચાજીની ત્રણ દિકરીઓના પોષાતા હિસ્સા અંગે બાનાખત વિવાદીની તરફેણમાં કરી આપેલ. તેથી પણ વાદવાળી મિલકતમાં પ્રતિવિવાદીનો અગ્રીમ હક્ક વેચાણ રાખવાનો અને દસ્તાવેજ કરાવવાનો રહેલ છે. તેવા સંજોગોમાં થયેલ વેચાણ દસ્તાવેજ અંગે કોઈ નોંધ પ્રમાણિત કરવા સામે પ્રતિવિવાદીનો સખ્ત વાંધો છે. તેમજ સદર જમીનનો નક્કી થયા મુજબ કુલ જમીન હે.આરે.ચો.મી. ૧-૩૫-૭૮ ચો.મી. પૈકી હે.આરે. ૦-૫૮-૧૮.૫૫ ચો.મી. જમીન પ્રતિવિવાદીને વેચાણ આપવાનું નક્કી કરી બાનાપેટે રકમ સ્વીકારી પ્રતિવિવાદીને તા.૫.૮.૨૦૨૧ ના રોજ નોટરી બાનાખત કરી આપેલ. સદર બાનાખત નોટરીશ્રી દક્ષા એન. રાવત નોટરી સમક્ષ સીરીયલ નં.૩૭/૨૧, બુક નં.૬/૨૧ થી નોંધણી કરાવેલ. આમ, પ્રતિવિવાદીને બાનાખત કરી આપેલ હોવા છતાં તેઓના હિસ્સાની જમીન તા. ૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ ૨.દ.નં.૪૦૪૩૩/૨૦૨૧ થી પટેલ ભાવેશ કનુભાઈને વેચાણ



કરી દીધેલ હોઈ વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધ નં.૩૮૩૭, તા.૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ પડાવેલ હોઈ જેની સામે પ્રતિવિવાદીએ વાંધા અરજી આપતા તકરારી કેસ નં.૬૬૮/૨૦૨૧ થી પ્રાંત અધિકારીએ સદર વેચાણની નોંધ નામંજૂર કરતો હુકમ કરેલ છે જે હુકમ કાયમ રાખવાપાત્ર છે. સદર જમીન પ્રતિવિવાદીને બાનાખતથી વેચાણ કરેલ હોવા છતાં અન્ય ઈસમને રજી. વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચાણ કરેલ છે. જે નલ એન્ડ વોઈડ હોઈ સદર નોંધ દસ્તાવેજ શરૂઆતથી જ રદબાતલ, ગેરકાયદેસરનો રદ થવા પાત્ર છે. સદર જમીન ખરીદવાનો અગ્રીમ હક પ્રતિવિવાદીનો હોઈ તથા પ્રતિવિવાદીનો નક્કી થયા મુજબનો પુરેપુરો વેચાણ અવેજ ચુકવવા સંમત હોઈ સદરહુ ખાતેદારોને અન્ય ઈસમને વેચાણ કરવાનો કોઈ હક કે અધિકાર રહેતો નથી. માત્રને માત્ર પ્રતિવિવાદીનો હક ડુબાડવા તથા જમીનની માર્કેટ વેલ્યુ વધેલ હોઈ ખોટા લોભ, લાલચ અને પ્રલોભનમાં આવી સદર જમીનનો ખોટો અને ગેરકાયદેસરનો દસ્તાવેજ કરેલ છે. જેથી વેચાણ નોંધ રદ થવા પાત્ર છે. જેથી વેચાણ નોંધ રદ થવાપાત્ર છે. વધુમાં સદર જમીન સંયુક્ત નામે ચાલતી ખેતીની વણવહેચાયલ જમીનનું પૈકી વેચાણ થયેલ છે. રજી. દસ્તાવેજમાં દર્શાવેલ વેચાણ થયેલ જમીનમાં હાદ, ખુંટ જોતાં તેમાં સર્વે નં.૮૨ ની કઈ દિશા પૈકી જમીનનું વેચાણ થયેલ છે. તે સ્પષ્ટ કરેલ નથી કે સદર જમીનના સહ-હિસ્સેદારો વચ્ચે કોઈ વહેચણી થયેલ નથી. જેથી પણ સદર નોંધ રદ કરતા બંન્ને આદેશો કાયમ રાખી આ રીવીઝન અરજી રદ થવાને પાત્ર છે.

(૩.૬) મોજે પ્રાંતિયા, તા.જી.ગાંધીનગરના સર્વે/બ્લોક નં.૮૨ વાળી જમીન પોચાજી ઝવરજીના નામે ચાલતી હતી. ત્યારબાદ પોચાજી ઝવરજીનું તા.૨૧.૭.૧૯૮૬ ના રોજ ઠાકોર કાન્તીજી પોચાજીનું તા.૧.૯.૨૦૦૭ ના રોજ ઠાકોર શકરાજી પોચાજીનું તા.૨૫.૬.૨૦૦૦ ના રોજ, ઠાકોર માણીબેન પોચાજીનું તા.૪.૧.૨૦૦૩ ના રોજ, જુહાજી પોચાજીનું તા.૬.૭.૧૯૭૯ ના રોજ બળદેવજી શકરાજીનું તા.૩૦.૧૧.૨૦૦૩ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરફે ડહીબેન પોચાજી, પુંજીબેન પોચાજી, પંચાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજી, બૈજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવા, રમાજી કાન્તીજી, રઈજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજી, લસીબેન તે શકરાજી પોચાજીની વિધવા, દશરથજી શકરાજી, મંજુલાબેન શકરાજી, અમૃતબેન તે બળદેવજી શકરાજીની વિધવા, જીગર બળદેવજી, સુર્યાબેન બળદેવજી, તારીબેન બળદેવજી, મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજી, ફુલીબેન જુહાજીના નામો દાખલ થયેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૨૧૬૨, તા.૧૬.૭.૨૦૦૯ ના રોજ પડેલ અને તા.૩.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.

(૩.૭) ત્યારબાદ ડહીબેન પોચાજી, પુંજીબેન પોચાજી, ચંપાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેમનો તમામ હક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક કમી અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૨૬૯, તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ મહેસુલ વિભાગના તા.૧૪.૩.૨૦૧૬ નો ભંગ થતો હોવાથી તા.૧૮.૩.૨૦૧૯ ના રોજ નામંજૂર થયેલ.

- (૩.૮) ત્યારબાદ બેજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવા, રમણજી કાન્તીજી, રઈજીજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજીએ તેઓનો તમામ હક્ક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૨૭૦, તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ મહેસુલ વિભાગના તા.૧૪.૩.૨૦૧૬ નો ભંગ થતો હોવાથી તા.૧૮.૩.૨૦૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૩.૯) ત્યારબાદ મંજુલાબેન શકરાજીએ તેમનો તમામ હક્ક, હિસ્સો લસીબેન તે શકરાજી પોચાજીની વિધવા, દશરથજી શકરાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોવા અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૨૭૨, તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પડી તા.૧૮.૩.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૧૦) ત્યારબાદ ફુલીબેન જુહાજીએ પોતાનો તમામ હક્ક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ તેઓનો હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૨૭૨, તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પડી, તા.૧૬.૩.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૧૧) ત્યારબાદ ડહીબેન પોચાજી, પુંજીબેન પોચાજી, ચંપાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેમનો તમામ હક્ક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમી અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડમાં ફેરફાર નોંધ નં.૩૩૧૪, તા.૨૮.૫.૨૦૧૮ ના રોજ પડેલ. જે તા.૬.૮.૨૦૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૩.૧૨) ત્યારબાદ રમણજી કાન્તીજી, રઈજીજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજીએ તેઓના તમામ હક્ક, હિસ્સો બેજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવાની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૩૧૫, તા.૨૮.૫.૨૦૧૮ ના રોજ પડી, તા.૬.૮.૨૦૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૩.૧૩) ત્યારબાદ અમૃતજી જુહાજીનું તા.૬.૬.૨૦૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરીકે સીતાબેન અમરતજી સોલંકી, ભાવનાબેન અમરતજી સોલંકી, ગીતાબેન અમરતજી સોલંકી, રીટાબેન અમરતજી સોલંકી, સંગીતાબેન અમરતજી સોલંકી, સંજય અમરતજી સોલંકીનો નામો દાખલ થયેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૫૮૦, તા.૯.૭.૨૦૨૧ ના રોજ પડી તા.૨૭.૮.૨૦૨૧ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૧૪) ત્યારબાદ રઈજીજી કાન્તીજીનું તા.૨૮.૪.૨૦૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરીકે જશીબન રઈજીજી સોલંકી, વિપુલસિંહ રઈજીજી સોલંકી, નિશાબેન રઈજીજી સોલંકી, દક્ષિણકુમાર રઈજીજી સોલંકીના નામો દાખલ કરવા અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૫૮૨, તા.૧૨.૭.૨૦૨૧ ના રોજ પડી તા.૨૭.૮.૨૦૨૧ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.

- (૩.૧૫) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુલાજીનું તા.૨૮.૬.૨૦૨૦ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ તેઓના નામ કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૦૦, તા.૧૭.૮.૨૦૨૧ ના રોજ પડી તા.૧.૧૧.૨૦૨૧ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૧૬) ત્યારબાદ મંગુબેન તે જુલાજી પોચાજીની વિધવાનું તા.૩.૩.૨૦૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ તેઓના નામ કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૦૫, તા.૨૬.૮.૨૦૨૧ ના રોજ પડી તા.૧.૧૧.૨૦૨૧ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૧૭) ત્યારબાદ ડહીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને વજાજી ઝાલાની પત્ની ગલીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને રમેશભાઈ ઠાકોરની પત્નીએ તા.૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ ૨.૬.નં.૪૦૪૩૩ થી હે.આરે.ચો.મી. ૦-૩૮-૭૮ ચો.મી. જમીન ભાવેશ કનુભાઈને વેચાણ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૬૩૭, તા.૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરે તકરારી કેસ નં. ૬૬૮/૨૦૨૧ ઉપસ્થિત કરી તા.૧૭.૩.૨૦૨૨ ના રોજ નામંજુર કરવા હુકમ કરેલ.
- (૩.૧૮) ત્યારબાદ ચંપાબેન પોચાજી તે લાલજી ઠાકોરની પત્નીએ તા.૩૦.૧૦.૨૦૨૧ ના રોજ ૨.૬.નં.૩૬૩૮૪ થી હે.આરે.૦-૧૯-૩૮.૫ ચો.મી. જમીન ભાવેશ કનુભાઈ પટેલને વેચાણ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૬૭૦, તા.૩.૨.૨૦૨૨ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી ગાંધીનગરે તકરારી કેસ નં. ૧૪૨/૨૦૨૨ ઉપસ્થિત કરી, તા.૭.૫.૨૦૨૨ ના રોજ નામંજુર કરવા હુકમ કરેલ.
- (૩.૧૯) ત્યારબાદ પુંજાજી પોચાજીએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરે તેઓના તા.૩૦.૭.૨૦૨૨ ના હુકમ નં.દા.સુ. /આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૭૪/૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજીસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૧૮, તા.૬.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પડી, તા.૬.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૨૦) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુલાજી વિગેરેએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરે તેઓના તા.૨.૮.૨૦૨૨ ના હુકમ નં. દા.સુ. /આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૮૨/૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજીસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૧૮, તા.૬.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પડી તા.૬.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૨૧) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુલાજી વિગેરેએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરે તેઓના તા.૨.૮.૨૦૨૨ ના હુકમ નં. દા.સુ. (આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૮૮/૨૦૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજીસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૨૦, તા.૬.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પડી તા.૮.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.
- (૩.૨૨) ત્યારબાદ ગીતાબેન અમરતજી સોલંકી, રીટાબેન અમરતજી સોલંકી દિકરી તે મોહબતસિંહ ઠાકોરની પત્ની, જશીબેન રઈજીજી સોલંકી, વિપુલસિંહ રઈજીજી સોલંકી, નિશાબેન



રઈજીસ્ટ્રેશન સોલંકીની દિકરી તે બાબુભાઈ રાઠોડની પત્ની, દક્ષિણકુમાર રઈજીસ્ટ્રેશન સોલંકી, વિરાજ કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજી તે શકરાજ પોચાજીની વિધવા, લસીબેન તે શકરાજ પોચાજીની વિધવા, અમૃતબેન તે બળદેવજી ઉર્ફે પોપટજી શકરાજની વિધવા, જીગર બળદેવજી ઉર્ફે પોપટજી નાઓએ તા.૧૨.૮.૨૦૨૨ ના રોજ રજીસ્ટર્ડ બક્ષીસ લેખથી કુલ હે.આરે.ચો.મી.૧-૩૫-૭૮ ચો.મી. પૈકી ૦-૨૩-૫૧ ચો.મી. જમીન અરવિંદસિંહ અમરસિંહ સોલંકીને બક્ષીસ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકર્ડે ફેરફાર નોંધ નં.૩૮૨૫, તા.૨૫.૮.૨૦૨૨ ના રોજ પડી તા.૧૮.૧૦.૨૦૨૨ ના રોજ પ્રમાણીત થયેલ.

(૩.૨૩) ઉપરોક્ત વિગતો જોતાં વાદગ્રસ્ત જમીનના કુલ ક્ષેત્રફળ હે. આરે. ૧-૩૫-૭૮ ચો.મી. જમીન પોચાજી ઝવરજીના નામે ચાલતી હતી. રેકર્ડકીય હકીકતો જોતાં પોચાજી ઝવરજીના કુલ - ૭ વારસો હોઈ અને તેઓની પાણ ઉત્તરોતર વારસાઈ થતાં રેકર્ડ ઉપર દર્શાવેલ કબજેદારો પૈકી ડહીબેન પોચાજી તથા ગલીબેન પોચાજી વિગેરે વારસાઈ હકકે દાખલ થયેલ છે. ફેરફાર નોંધ નં.૩૨૬૮ થી ડહીબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેઓનો હકક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા વિગેરેની તરફેણમાં જતો કરેલ હતો. પરંતુ, સદર હકક કમી લેખ અન્વયે જરૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરેલ ન હોઈ સદર નોંધ નામંજુર થયેલ. સવાલવાળી જમીન તમામ કબજેદારોની સંયુક્ત રીતે ચાલે છે જેમાં તેઓના હિસ્સાની વહેંચણી અંગે રેકર્ડે કોઈ નોંધ થયેલ નથી. જેથી કયા કબજેદારના ભાગે કેટલો હિસ્સો આવે છે તેની રેકર્ડે આધારે સ્પષ્ટતા થતી નથી. તેમ છતાં ડહીબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ અન્ય સહકબજેદારોની સંમતિ કે કબુલાત વિના વાદગ્રસ્ત જમીન હે. આરે.ચો.મી. ૦-૩૮-૭૮ ચો.મી. જમીન વેચાણ આપેલ છે જેથી સદરહુ વેચાણ રેકર્ડ ઓફ રાઈટ્સની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર જણાતું ન હોઈ વિવાદીની રીવીઝન અરજી રદ થવાને પાત્ર છે.

(૩.૨૪) પ્રતિવિવાદી નં.૫ તથા ૬ નમ્રતાપુર્વક જણાવીએ છીએ કે, વાદગ્રસ્ત જમીન પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ તથા અન્ય સહખાતેદારોની સંયુક્ત કબજા ભોગવટાવાળી ચાલી આવતી હતી. સદર જમીન પૈકીની પેરા નં.૧ માં દર્શાવેલ જમીનોને અલગ અલગ વેચાણ દસ્તાવેજથી હાલના વિવાદી દ્વારા અન્ય સહહિસ્સેદારોની સંમતી વગર વેચાણ રાખેલ છે એટલે હાલના વિવાદીને ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટની કલમ ૪૪ તથા સ્પેશીફીક રીલીફ એક્ટની કલમ ૫ તથા ૩૫ મુજબ તેઓને જે વેચનાર પાસે જે ટાઈટલ હતું તે પ્રાપ્ત થઈ શકાતું નથી કારણ કે, તેવી વેચાણથી કબજાનું હસ્તાંતર થઈ શકતું નથી. સિવાય કે, સ્થળ સ્થિતિ દર્શાવીને તેનું વિભાજન કરવામાં આવેલ હોય કે હકક નક્કી કરવામાં આવેલ હોય, આ હિસ્સામાં વિવાદી દ્વારા જે જમીન પ્રતિવિવાદી નં.૩ તથા ૪ પાસેથી ખરીદ કરવામાં આવેલ છે તેવી જમીન તેના સહહિસ્સેદારોની સંમતી વગર વેચાણ રાખેલ હોય તેવો દસ્તાવેજ કાયદેસરનો કહી શકાય નહીં. જેથી જેને આધારે રેવન્યુ રેકર્ડે પાડવામાં આવેલ નોંધ કાયદેસરની ન હોઈને પ્રતિવિવાદી નાયબ કલેક્ટરશ્રી પ્રાંત દ્વારા તેમજ પ્રતિવિવાદી કલેક્ટરશ્રી દ્વારા સચોટ અને વ્યાજબી કારણો આપીને વિવાદીની તરફેણની નોંધ નામંજુર કરવામાં આવેલ છે. જેની સામેની રીવીઝન અરજી ટકવાપાત્ર ન હોઈને રદ થવા પાત્ર છે.

(૩.૨૫) વિવાદી દ્વારા વણવહેચાયેલી હિસ્સાની જમીન ખરીદ કરવામાં આવેલ છે તે પાણ વણવહેચાયેલ જમીનનું વેચાણ થઈ શકે નહી તે અંગે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રામદાસ વિ. સીતાબાઈના કામમાં સીવીલ અપીલ નં.૬૫૦૮/૨૦૦૬ ના કામે જે ચુકાદો આપેલ છે તેવો ચુકાદો ૨૦૦૮ એ.આઈ.આર (એસ.સી.) ૨૭૩૫ ઉપર રીપોર્ટેડ થયેલ છે તેમાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવેલ છે કે, Transfer of Property Act, 1882 - Sec 44 - Specific Relief Act, 1963 - Sec 5 & 35 - "Purchaser cannot have a better title than what his vendor had" - An undivided share of co - sharer may be a subject-matter of sale, but possession cannot be handed over to the vendee unless the property is partitioned by metes & bounds amicably & though mutual settlement or by a decree of the Court - Held, -The High Court was correct & legally justified in declaring plaintiff as the owner & holder of half of the shares in all the four aforesaid properties which are undivided - Appeal dismissed આમ, નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે ઉપરોક્ત જજમેન્ટમાં સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરેલ છે તેને ધ્યાને લઈને વિવાદીની રીવીઝન અરજી નામંજુર થવાને પાત્ર છે.

(૩.૨૬) વધુમાં અત્રેની કોર્ટ દ્વારા મવિવિ/હકપ/અમદ/૨૭૦/૨૦૧૭ ના કામે તા.૨૪.૪.૨૦૧૮ ના ચુકાદાથી ઠરાવેલ છે કે, રેકર્ડ ઉપરના તમામ હિસ્સેદારોની સંમતિ વગર રજી. દસ્તાવેજ કરી શકાય નહી આ કિસ્સામાં રેકર્ડ ઉપરના તમામ હિસ્સેદારોની સંમતીવગર વિવાદી દ્વારા રજી. વેચાણ દસ્તાવેજ કરેલ હોઈ તેને આધારે પાડવામાં આવેલ નોંધ સચોટ કારણો આપી નીચેની બંન્ને કોર્ટો દ્વારા નામંજુર કરાયેલ હોય તેની સામેની આ રીવીઝન અરજી રદ થવાને પાત્ર છે.

(૩.૨૭) પ્રતિવિવાદીની ઉપરોક્ત રજુઆત તેમજ સુનવાણી સમયે જે રજુ કરવામાં આવે તે તમામને ધ્યાને લઈને વિવાદીની હાલની આ રીવીઝન અરજી રદ કરીને નીચેની કોર્ટના બંન્ને આદેશો કાયમ રાખવા નામદાર કોર્ટને નમ્ર અરજ છે.

(૪) ક્લેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરના વાદ્યસ્ત હુકમની વિગત નીચે મુજબ છે:

(૪.૧) મોજે, પ્રાંતિયા, તા.જિ.ગાંધીનગરના સર્વે/બ્લોક નં. ૮૨ વાળી જમીન પોચાજી ઝવરજીના નામે ચાલતી હતી. ત્યારબાદ પોચાજી ઝવરજીનું તા.૨૧/૭/૮૬ ના રોજ, ઠાકોર કાન્તીજી પોચાજીનું તા.૧/૮/૦૭ ના રોજ, ઠાકોર શકરાજી પોચાજીનું તા.૨૫/૬/૨૦૦૦ ના રોજ, ઠાકોર મણીબેન પોચાજીનું તા.૪/૧/૦૩ ના રોજ, જુહાજી પોચાજીનું તા.૬/૭/૭૮ ના રોજ, બળદેવજી શકરાજીનું તા.૩૦/૧૧/૦૩ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરીકે ડહીબેન પોચાજી, પુંજીબેન પોચાજી, પંચાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજી, બૈજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવા, રમણજી કાન્તીજી, રઈજીજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજી, લસીબેન તે શકરાજી પોચાજીની વિધવા, દશરથજી શકરાજી, મંજુલાબેન શકરાજી, અમૃતબેન તે બળદેવજી શકરાજીની વિધવા, જીગર બળદેવજી, સુર્યાબેન બળદેવજી, તારાબેન બળદેવજી, મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા,



અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજી, કુલીબેન જુહાજીના નામો દાખલ થયેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૨૧૬૨, તા.૧૬/૭/૦૮ ના રોજ પડી તા.૩/૧૨/૦૮ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.

- (૪.૨) ત્યારબાદ ડહીબેન પોચાજી, પુંજીબેન પોચાજી, ચંપાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેમનો તમામ હક્ક. હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમી અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં. ૩૨૬૯, તા.૨૪/૧૨/૧૮ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ મહેસુલ વિભાગના તા.૧૪/૩/૧૬ નો ભંગ થતો હોવાથી તા.૧૮/૩/૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૪.૩) ત્યારબાદ બેજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવા, રમાણજી કાન્તીજી, રઈજીજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજીએ તેઓનો તમામ હક્ક હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૨૭૦, તા.૨૪/૧૨/૧૮ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ મહેસુલ વિભાગના તા.૧૪/૩/૧૬ નો ભંગ થતો હોવાથી તા.૧૮/૩/૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૪.૪) ત્યારબાદ મંજુલાબેન શકરાજીએ તેમનો તમામ હક્ક. હિસ્સો લસીબેન તે શકરાજી પોચાજીની વિધવા, દશરથજી શકરાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોવા અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં. ૩૨૭૨, તા.૨૪/૧૨/૧૮ ના રોજ પડી તા.૧૬/૩/૧૮ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૫) ત્યારબાદ કુલીબેન જુહાજીએ પોતાનો તમામ હક્ક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ તેઓના હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૨૭૩, તા.૨૪/૧૨/૧૮ ના રોજ પડી તા.૧૬/૩/૧૮ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૬) ત્યારબાદ ડહીબેન પોચાજી. પુંજીબેન પોચાજી, ચંપાબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેમનો તમામ હક્ક, હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા, અમૃતજી જુહાજી, ગોવિંદજી જુહાજીની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમી અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં. ૩૩૧૪, તા.૨૮/૫/૧૮ ના રોજ પડેલ. જે તા.૬/૮/૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૪.૭) ત્યારબાદ રમાણજી કાન્તીજી, રઈજીજી કાન્તીજી, વિરાજી કાન્તીજી, કમુબેન કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજીએ તેઓનો તમામ હક્ક હિસ્સો બેજાબેન તે કાન્તીજી પોચાજીની વિધવાની તરફેણમાં જતો કરેલ હોઈ હક્ક કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૩૧૫, તા.૨૮/૫/૧૮ ના રોજ પડી તા.૬/૮/૧૮ ના રોજ નામંજુર થયેલ.
- (૪.૮) ત્યારબાદ અમૃતજી જુહાજીનું તા.૬/૬/૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરીકે સીતાબેન અમરતજી સોલંકી, ભાવનાબેન અમરતજી સોલંકી, ગીતાબેન અમરતજી સોલંકી, રીટાબેન અમરતજી સોલંકી, સંજય અમરતજી સોલંકીના



નામો દાખલ થયેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૫૮૦, તા.૮/૭/૨૧ ના રોજ પડી તા.૨૭/૮/૨૧ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.

- (૪.૮) ત્યારબાદ રઈજીજી કાન્તીજીનું તા.૨૮/૪/૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ વારસદાર તરીકે જશીબેન રઈજીજી સોલંકી, વિપુલસિંહ રઈજીજી સોલંકી, નિશાબેન રઈજીજી સોલંકી, દક્ષિણકુમાર રઈજીજી સોલંકીના નામો દાખલ કરવા અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૫૮૨, તા.૧૨/૭/૨૧ ના રોજ પડી તા.૨૭/૮/૨૧ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૧૦) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુહાજીનું તા.૨૮/૬/૨૦ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ તેઓના નામ કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૬૦૦, તા.૧૭/૮/૨૧ ના રોજ પડી તા.૧/૧૧/૨૧ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૧૧) ત્યારબાદ મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવાનું તા.૩/૩/૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ હોઈ તેઓના નામ કમીની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૬૦૫, તા.૨૬/૮/૨૧ ના રોજ પડી તા.૧/૧૧/૨૧ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૧૨) ત્યારબાદ ડહીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને વજજી ઝાલાની પત્નિ, ગલીબેન તે પોચાજી ઝવરજીની દિકરી અને રમેશભાઈ ઠાકોરની પત્નિએ તા.૬/૧૨/૨૧ ના રોજ ર.દ.નં. ૪૦૪૩૩ થી હે.આરે. ૦-૩૮-૭૮ ચો.મી. જમીન પટેલ ભાવેશ કનુભાઈને વેચાણ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૬૩૭, તા.-૬/૧૨/૨૧ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તકરારી કેસ નં.૬૬૮/૨૧ ઉપસ્થિત કરી તા.૧૭/૩/૨૨ ના રોજ નામંજુર કરવા હુકમ કરેલ.
- (૪.૧૩) ત્યારબાદ ચંપાબેન પોચાજી તે લાલજી ઠાકોરની પત્નિએ તા.૩૦/૧૦/૨૧ ના રોજ ર.દ.નં. ૩૬૩૮૪ થી હે.આરે. ૦-૧૯-૩૮.૫ ચો.મી. જમીન ભાવેશ કનુભાઈ પટેલને વેચાણ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૬૭૦, તા.૩/૨/૨૨ ના રોજ પડેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તકરારી કેસ નં.૧૪૨/૨૨ ઉપસ્થિત કરી તા.૭/૫/૨૨ ના રોજ નામંજુર કરવા હુકમ કરેલ.
- (૪.૧૪) ત્યારબાદ પુંજજી પોચાજીએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તેઓના તા.૩૦/૭/૨૨ ના હુકમ નં. દા.સુ./આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૭૪/૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજિસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં. ૩૮૧૮, તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પડી તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.
- (૪.૧૫) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુહાજી વિગેરેએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તેઓના તા.૨/૮/૨૨ ના હુકમ નં. દા.સુ./આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૮૨/૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજિસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં.૩૮૧૮, તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પડી તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.



(૪.૧૬) ત્યારબાદ ગોવિંદજી જુહાજી વિગેરેએ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તેઓના તા.૨/૮/૨૨ ના હુકમ નં. દા.સુ./આરટીએસ/અપીલ/એસઆર/૨૮૮/૨૧ થી વિવાદ અરજી સમય મર્યાદાના મુદ્દે દફતરે કરવા તથા કેસ રજિસ્ટરેથી કમી કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે. નો.નં.૩૮૨૦, તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પડી તા.૬/૮/૨૨ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.

(૪.૧૭) ત્યારબાદ ગીતાબેન અમરતજી સોલંકી, રીટાબેન અમરતજી સોલંકીની દિકરી તે મોહબતસિંહ ઠાકોરની પત્નિ, જશીબેન રઈજીજી સોલંકી, વિપુલસિંહ રઈજીજી સોલંકી. નિશાબેન રઈજીજી સોલંકીની દિકરી તે બાબુભાઈ રાઠોડની પત્નિ, દક્ષિણકુમાર રઈજીજી સોલંકી, વિરાજ કાન્તીજી, લીલાબેન કાન્તીજી તે શકરાજ પોચાજીની વિધવા, લસીબેન તે શકરાજ પોચાજીની વિધવા, અમૃતબેન તે બળદેવજી ઉર્ફે પોપટજી શકરાજની વિધવા, જીગર બળદેવજી ઉર્ફે પોપટજીએ તા.૧૨/૮/૨૨ ના રોજ રજિસ્ટર્ડ બક્ષિસ લેખથી કુલ હે.આરે. ૧-૩૫-૭૯ ચો.મી. પૈકી ૦-૨૩-૫૧ ચો.મી. જમીન અરવિંદસિંહ અમરસિંહ સોલંકીને બક્ષિસ આપેલ. જે અંગેની રેવન્યુ રેકૉર્ડ ફે.નો.નં. ૩૮૨૫, તા.૨૫/૮/૨૨ ના રોજ પડી તા.૧૮/૧૦/૨૨ ના રોજ પ્રમાણિત થયેલ.

(૪.૧૮) ઉપરોક્ત વિગતો જોતાં વાદગ્રસ્ત જમીનના કુલ ક્ષેત્રફળ હે.આરે. ૧-૩૫-૭૯ ચો.મી. જમીન પોચાજી ઝવરજીના નામે ચાલતી હતી. રેકૉર્ડકીય હકીકતો જોતાં પોચાજી ઝવરજીના કુલ-૭ વારસો હોઈ અને તેઓની પાણ ઉત્તરોત્તર વારસાઈ થતાં રેકૉર્ડ ઉપર દર્શાવેલ કબજેદારો પૈકી ડહીબેન પોચાજી તથા ગલીબેન પોચાજી વિગેરેનાઓ વારસાઈ હકકે દાખલ થયેલ છે. ફે.નો.નં. ૩૨૬૯ થી ડહીબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ તેઓનો હકક હિસ્સો મંગુબેન તે જુહાજી પોચાજીની વિધવા વિગેરેની તરફેણમાં જતો કરેલ હતો. પરંતુ સદર હકક કમી લેખ અન્વયે જરૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરેલ ન હોઈ સદર નોંધ નામંજૂર થયેલ. સવાલવાળી જમીન તમામ કબજેદારોની સંયુક્ત રીતે ચાલે છે. જેમાં તેઓના હિસ્સાની વહેંચણી અંગે રેકૉર્ડ કોઈ નોંધ થયેલ નથી. જેથી ક્યા કબજેદારના ભાગે કેટલો હિસ્સો આવે છે? તેની રેકૉર્ડ આધારે સ્પષ્ટતા થતી નથી. તેમ છતાં ડહીબેન પોચાજી, ગલીબેન પોચાજીએ અન્ય સહકબજેદારોની સંમતિ કે કબૂલાત વિના વાદગ્રસ્ત જમીન હે.આરે. ૦-૩૬-૭૯ ચો.મી. જમીન વેચાણ આપેલ છે. જેથી સદરહું વેચાણ રેકૉર્ડ ઓફ રાઈટ્સની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર જાણાતું નથી. જેથી વિવાદીની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર જાણાતી ન હોઈ આમ, પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ તેઓના હુકમના વિવેચનમાં ઉક્ત તમામ રેકૉર્ડકીય હકીકતોની ચકાસણી કરી યોગ્ય કારણો અને તારણો સહ નિયમોનુસાર હુકમ કરેલ હોવાનું જાણાતું હોઈ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરના હુકમમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનું ઉચિત જાણાતું ન હોઈ વિવાદી અરજી નામંજૂર કરેલ.

(૫) અત્રેની કોર્ટના અવલોકનો :-

(૫.૧) મોજે.પ્રાંતિયા, તા.જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૮૨ વાળી ખેતીની જમીનમાં દાખલ થયેલ વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૩૬૩૭ સામે આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ એ વાંધા અરજી

આપતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરએ કેસ તકરારી રજિસ્ટરે લઈ તેઓના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના હુકમ નં.તકરારી/કેસ નં.૬૬૮/૨૧ થી આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૩, ૪ ની વાંધા અરજી અંશતઃગ્રાહ્ય રાખવા તથા મોજે.પ્રાંતિયા, તા.જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૮૨ માં દાખલ થયેલ વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૩૬૩૭ "નામંજૂર" કરવા હુકમ કરેલ. પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગરના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ના હુકમથી નારાજ થઈ આ કામના વિવાદીએ કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરતાં કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરે તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૩ના વાદગ્રસ્ત હુકમથી વિવાદીશ્રીની રીવીઝન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલ. જે હુકમથી નારાજ થઈ આ કામના વિવાદી અત્રે સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરતા કેસ ઉપસ્થિત થયેલ છે.

- (પ.૨) વિવાદીની મુખ્યત્વે રજૂઆત એવી છે કે તેમણે વાદગ્રસ્ત જમીન કાયદેસરના વારસો પાસેથી તેમની વારસાઈ હક્કે આવતી જમીન પૈકીની વણવહેંચાયેલ તેમના હિસ્સાની આવતી જમીનનો અલગ અલગ દસ્તાવેજ કરી નોંધ નં.૩૬૩૭ અને નોંધ નં.૩૬૭૦ વેચાણ રાખેલ છે. જેથી કુલ મળી પ્રમાણભૂત ક્ષેત્રફળ કરતા વધારે ક્ષેત્રફળના દસ્તાવેજો થતા હોઈ ટુકડા ધારાનો ભંગ થતો નથી. આમ, રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ હોઈ વેચાણની નોંધ નં.૩૬૩૭ મંજૂર કરવા વિનંતી કરેલ છે.
- (પ.૩) પ્રતિવિવાદી નં.૫ અને ૬ તરફે મુખ્યત્વે રજૂઆત એવી છે કે આ કામના વિવાદીએ અગાઉ સદરહું વાદગ્રસ્ત જમીનોમાંથી તેમનો હક્ક કમી કરાવેલ જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના લીધે નામંજૂર થયેલ. જે બાદ વાદગ્રસ્ત જમીનનું બાનાખત પણ પ્રતિવિવાદી નં.૫ અને ૬ ની તરફે કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં વાદગ્રસ્ત જમીનમાં વહેંચાણ લેખ આધારે કોઈ હિસ્સા પાડવામાં આવેલ નથી કે સહહિસ્સેદારોની સંમતિ લેવામાં આવેલ ન હોઈ કલેક્ટરશ્રીનો હુકમ યોગ્ય હોઈ તેને કાયમ રાખવા અને વિવાદીની વિવાદ અરજી નામંજૂર કરવા રજૂઆત કરેલ છે.
- (પ.૪) કલેક્ટરશ્રીનું તારણ એવું છે કે વણ વહેંચાયેલ હિસ્સાનો સહકબજેદારોની સંમતિ વિના રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ થયેલ હોઈ રેકર્ડ ઓફ રાઈટસની જોગવાઈઓ મુજબ નિયમોનુસાર જણાતું ન હોઈ નોંધ નં.૩૬૩૭ નામંજૂર કરતો નાયબ કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરનો હુકમ કાયમ રાખતો હુકમ કરવામાં આવેલ.
- (પ.૫) વાદગ્રસ્ત જમીનનું રેવન્યુ રેકર્ડ જોતાં ઉત્તરોત્તર વારસાઈઓ અને હક્ક કમીની નોંધો થયેલ છે. જેમાં પોચાજી ઝવરજીના અગ્રતાક્રમ મુજબ આવતા સાત (૭) વારસો હોઈ હાલના વિવાદીએ તે સાત (૭) પૈકીના કુલ ત્રણ (૩) વારસો પાસેથી તેમના વણવહેંચાયેલ હિસ્સાની જમીનની બે (૨) અલગ અલગ રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદી કરેલ છે. તેવી જ રીતે નોંધ નં.૩૮૨૫ થી વણવહેંચાયેલ જમીનની ભેંટ કરવામાં આવેલ છે. જે નોંધ પ્રમાણિત થયેલ છે. જે કલેક્ટરશ્રીએ ધ્યાને લીધેલ હોવાનું જણાતું નથી. રેવન્યુ નોંધો ફિસ્કલ હેતુ માટે હોય છે. હાલના વિવાદીએ કુલ જમીનના સાત (૭) હિસ્સા પૈકી ત્રણ (૩) હિસ્સા રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલ છે. જે પ્રમાણભૂત ક્ષેત્રફળ કરતા વધારે ક્ષેત્રફળ જણાય છે, તેથી ટુકડા ધારાનો ભંગ પણ જણાતો નથી. આમ, સદરહું કેસમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલ First Appeal No.538/2015, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ના



નં.મવિવિ/હકપ/ગધન/૧૩૩/૨૦૨૩

કોમન કેવ જજમેન્ટના માર્ગદર્શક અનુમાનો અને સુચનાઓને ધ્યાને લેવા જરૂરી છે. જે નીચે મુજબ છે.

“સહ કબજેદારની કોઈ ચોક્કસ હિસ્સાની તબદીલી થતી નથી. પરંતુ વણ વહેંચાયેલ હિસ્સાની તબદીલી થાય છે. વણ વહેંચાયેલ હિસ્સાની તબદીલીથી દસ્તાવેજ કરી આપનારના સંયુક્ત મિલકતમાંથી તેમનો હિસ્સો અથવા તેમાનું હિત દસ્તાવેજ કરી લેનારને પ્રાપ્ત થાય છે, જેથી સહ હિસ્સેદારો વચ્ચે મિલકતની કાયદેસર વહેંચણી થયા પહેલા દસ્તાવેજ કરી લેનાર વ્યક્તિ કોઈ સ્વતંત્ર હિસ્સનો કબજેદાર બનતો નથી. માત્ર સંયુક્ત મિલકતમાં સહ હિસ્સેદારી કરવાના હકો મળે છે.” જે ધ્યાને લઈ કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરનો વાદગ્રસ્ત હુકમ રદ કરી રેકર્ડ ઓફ રાઈટસની જોગવાઈઓ મુજબ ફેરનિર્ણય કરવા કેસ કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરને રીમાન્ડ કરવાપાત્ર જણાય છે. જેથી નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

વિવાદીની રીવીઝન અરજી નં.મવિવિ/હકપ/ગધન/૧૩૩/૨૦૨૩ અંશત:મંજૂર કરવામાં આવે છે અને કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૩નો હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./પ્રાંતિયા/અપીલ/નં.૧૮૫/૨૦૨૨ આથી રદ કરી સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિઓ અને રેકર્ડ ઓફ રાઈટસની જોગવાઈઓ મુજબ ફેરનિર્ણય કરવા કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરને કેસ રીમાન્ડ કરવામાં આવે છે.

આજ તારીખ : / /૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા સિક્કા સાથે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.



(પ્રકાશ એન. મકવાણા)
સંયુક્ત સચિવ
મહેસૂલ વિભાગ (વિવાદ)
અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધકર્તા પક્ષકારો તરફ.

નકલ રવાના :-

૧. અત્રેની ઈ-ધરા શાખા તરફ.
૨. સિલેક્ટ ફાઈલે.